

1500734-56.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Violação de domicílio

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/08/2022

... apresentando condenação definitiva por tráfico de drogas, com pena extinta em 08/02/2017 (fls. 13/22) motivo pelo qual majoro a pena prevista em 1/6, fixando-a em 1 mês e 5 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica, portanto, estabelecida a pena definitiva de 1 mês e 5 dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500734-56.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500734-56.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Violação de domicílio

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO ALESSANDRO CORREIA DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

Narra a denúncia que no dia 30/09/2020, à R. Maranhão, 170, Usina Velha, nesta cidade, o acusado entrou e permaneceu em casa alheia, clandestinamente e contra a vontade da proprietária Maria do Carmo Pereira Faria. O acusado locou a casa da vítima para residir por um período, mas deixou de pagar contas de luz e água e desocupou o imóvel. Porém, passado algum tempo, o acusado, aproveitando-se da ausência de vigilância, por residir a vítima em outra Comarca, estourou o cadeado do portão, ingressou na residência e, clandestinamente, passou a residir no local.

O filho da vítima, em passeio pela cidade, passou na casa para inspecioná-la, flagrou o acusado em seu interior e acionou a polícia. Pugna pela condenação às penas do art. 150, §1º do CP.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está indicada nos autos pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria do fato imputado também é comprovada pela prova oral produzida em juízo.

Não foram arroladas testemunhas de defesa.

O réu não produziu qualquer prova de que teria havido consenso para ingresso na residência.

Pelo contrário, a testemunha Marcelo disse que o acusado alugou o imóvel e não pagava aluguel. O pai do acusado fez alguns serviços para abater nos aluguéis, mas ainda permaneceu 6 meses sem pagamento. Posteriormente ele saiu do imóvel e depois de 2 meses voltou dizendo que tinha permissão da genitora da testemunha, o que não era verdade. No dia seguinte, o acusado ainda estava lá no imóvel com outras pessoas, usando drogas, ocasião em que a polícia foi acionada. Para entrar no imóvel o acusado arrombou um portão, cadeado e a porta da entrada.

O réu não compareceu à audiência de instrução, sendo declarado revel.

A conduta praticada pelo acusado se insere no tipo penal previsto no art. 150, do Código Penal, que tipifica a conduta de "entrar e permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências".

No entanto, não ficou evidenciado que o réu, danificou portão, cadeado e porta de entrada do imóvel, a concluir pela presença da qualificadora descrita no §1º do art. 150 do CP.

De fato, não foi realizada perícia no local dos fatos.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tenho que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, 1 mês de detenção, considerando-se o tipo previsto no art. 150, caput, do CP.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente, apresentando condenação definitiva por tráfico de drogas, com pena extinta em 08/02/2017 (fls. 13/22) motivo pelo qual majoro a pena prevista em 1/6, fixando-a em 1 mês e 5 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica, portanto, estabelecida a pena definitiva de 1 mês e 5 dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, em razão da reincidência (Súm. 269 STJ). Igualmente, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR Rodrigo Alessandro Correia da Silva pela prática do crime previsto no art. 150, caput do CP, à pena privativa de liberdade de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, sem

possibilidade de substituição da pena ora imposta por restritiva de direitos.

Tendo em vista a pena aplicada, o réu poderá recorrer em liberdade desta decisão, pois respondeu ao processo nesta condição e estão ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, se por outro processo não estiver preso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome da réu no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o E. TRE da circunscrição de residência do(s) condenado(s), para a suspensão de seus direitos políticos (art. 15, inc. III CF).

Não há condenação ao pagamento de custas processuais.

PIC.

Ubatuba, 27 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA